

1500439-51.2019.8.26.0557

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Tipo Completo da Parte Passiva Principal

HENRIQUE GREGORIO DE SOUZA

Vistos.

O presente feito foi sentenciado (fls. 152/154), desclassificando a conduta para o crime tipificado no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, aplicando ao sentenciado a pena de advertência. A r. sentença ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

2ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, Barretos - SP - cep 14783-195

1500439-51.2019.8.26.0557 - lauda

CONCLUSÃO: Em 06 de outubro de 2022 faço estes autos conclusos ao Excelentíssimo Juiz de Direito Dr. LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA

SENTENÇA

Processo nº:

1500439-51.2019.8.26.0557

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Tipo Completo da Parte Passiva Principal

HENRIQUE GREGORIO DE SOUZA

Vistos.

O presente feito foi sentenciado (fls. 152/154), desclassificando a conduta para o crime tipificado no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, aplicando ao sentenciado a pena de advertência. A r. sentença transitou em julgado para a defesa em 22/11/2019 e para o Ministério Público em 18/11/2019.

Foi Tentada a realização de advertência, no entanto o sentenciado não foi localizado (fls. 226). O Ministério Público se manifestou e pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena imposta (fls. 231).

É o relatório. Decido.

Como bem apontou o Ministério Público, considerando-se que já decorreu lapso superior a dois anos a partir do trânsito em julgado (fls. 166 e 168) e, considerando-se que as penas previstas para o delito imputado ao acusado prescrevem em dois anos, conforme disposto no artigo 30 da Lei 11.343/06, prescrita está a pretensão executória.

Diante do exposto, com fundamento no inciso IV do artigo 107 do Código Penal, julgo extinta a punibilidade do acusado Henrique Gregório de Souza, qualificado nos autos, em virtude da prescrição da pretensão executória da pena imposta.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, conferindo-se os autos e certificando-se a inexistência de pendência.

P. I.C.

Barretos, 06 de outubro de 2022

Juiz de Direito: LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA